C O M U N E D I S T A T T E
(Provincia di TARANTO)
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP

Rif.: ----------

Protocollo e data come da segnatura sul margine sinistro della pagina

Spett.le **Antonio De Pace**
[redacted] – [redacted]
[redacted]

e, p.c., al **Segretario Generale**
Avv. Marianunzia Margherita
[posta interna Halley]

Commissario Straordinario
per le Bonifiche di Taranto
commissario_bonifiche.taranto@pec.governo.it

COMUNE DI STATTE PROT. N. 0021082 DEL 10-11-2026 IN partenza

Oggetto: Richieste di accesso civico generalizzato (art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013) e di accesso all'informazione ambientale (D.Lgs. 195/2005). Primo riscontro

Si fa riferimento alle richieste, da Lei formulate, richiamate nella seguente tabella:

Protocollo e data	*Oggetto dell'accesso*
18714 **09/10/2026**	chiede di ricevere i seguenti documenti o, in mancanza, i dati, relativi all'"Area a verde ovest SP Statte" di ILVA S.p.A. in A.S. (Comune di Statte, Foglio 51, particella 10; SIN di Taranto) e al terreno confinante a nord: **1. Ordinanza sui rifiuti.** L'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati emessa nel 2023 sul fondo confinante a nord con la particella 10 (con i dati personali oscurati, se necessario) e gli atti con cui è stata chiusa la pratica, compresa la comunicazione inviata a ILVA il 20/12/2023 e la documentazione dell'avvenuta rimozione (quantità, tipo di rifiuti, formulari). **2. Rifiuti ancora presenti.** L'eventuale istanza di riesame presentata da ILVA dopo il 20/12/2023 e la risposta del Comune; il verbale del sopralluogo del 06/03/2024 con ILVA e i confinanti; il rilievo topografico dei confinanti, se consegnato; gli atti successivi sulla rimozione dei rifiuti rimasti lungo il confine. **3. Proprietà del terreno confinante.** Se il terreno confinante a nord, dove si trovano i rifiuti, è di proprietà comunale (nella relazione trimestrale di ILVA del 4° trimestre 2022 è indicato come "Comune di Statte"). **4. Recinzione.** La CILA presentata da ILVA per la recinzione perimetrale dell'area (data, protocollo, esito) e ogni comunicazione successiva sulla sua realizzazione. **5. Controlli.** Eventuali verbali di sopralluogo o segnalazioni di Polizia locale, ASL o ARPA sull'abbandono di rifiuti e sull'accesso di estranei all'area, dal 2020 a oggi.
18875 **12/10/2026**	chiede di ricevere i seguenti documenti o, in mancanza, i dati, relativi all'"Area a verde Nord" di ILVA S.p.A. in A.S. (Comune di Statte, Foglio 7, particelle 26, 27, 38, 773, 1121 e 1157; SIN di Taranto, ID area 3884): **1. Destinazione urbanistica.** La nota con cui il Comune ha indicato la destinazione d'uso dell'area, come chiesto dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 17 del 27/01/2021 (approvazione del piano di caratterizzazione), oppure, se non c'è, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato a ILVA per le particelle indicate. **2. Rifiuti abbandonati.** Le segnalazioni, i verbali della Polizia locale, le eventuali ordinanze e le comunicazioni di ILVA sulla rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area dal 2021 a oggi, con quantità, tipo di rifiuti e formulari, se disponibili.

COMUNE DI STATTE PROT. N. 0021082 DEL 10-11-2026 IN partenza

Protocollo e data	*Oggetto dell'accesso*
(segue) **18875** **12/10/2026**	**3. Recinzione e accessi.** Eventuali comunicazioni o titoli edilizi presentati da ILVA per recintare o delimitare l'area, e gli atti da cui risulti se l'area è oggi recintata e segnalata. **4. Nuovi piezometri.** Eventuali titoli, comunicazioni o nulla osta presentati da ILVA dal 2024 per realizzare nuovi piezometri nell'area, con la data di rilascio. **5. Piezometri comunali.** La relazione e i risultati delle analisi delle acque dei piezometri realizzati dal Comune nel 2006 nell'area, per le indagini sulla Gravina di Leucaspide (anche sul cromo esavalente), egli eventuali campionamenti successivi.
18881 **12/10/2026**	chiede di ricevere i seguenti documenti o, in mancanza, i dati, relativi alla zona PIP di Statte: **1. Fine dell'intervento d'emergenza.** Per i lavori di messa in sicurezza d'emergenza per il recupero del prodotto surnatante, Fase 1 (contratto d'appalto Rep. n. 670 del 26/06/2019, impresa aggiudicataria Cisa– Ambienthesis – Econova): il verbale o certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione o di collaudo; gli stati di avanzamento successivi al SAL n. 1 (a tutto il 06/05/2022) e il conto finale; le determinazioni di liquidazione all'impresa; la quantità di prodotto surnatante rimosso; l'indicazione se il pompaggio e il monitoraggio della falda proseguono dopo la fine dei lavori. **2. Programma operativo.** Il "Programma operativo di dettaglio" previsto dal decreto del Commissario straordinario prot. n. 23398 del 04/05/2021, che ha nominato il Comune soggetto attuatore della messa insicurezza permanente. Chiede anche l'indicazione se il Comune svolga ancora questo ruolo. **3. Nuova progettazione.** Gli atti successivi al 2023 sulla nuova progettazione dell'intervento: eventuali gare o affidamenti per nuove indagini o per il progetto, e note scambiate con il Commissario straordinario, il Ministero dell'Ambiente o l'Unità tecnica amministrativa della Presidenza del Consiglio. Chiede anche il comunicato o resoconto del sopralluogo del 19 giugno 2026. **4. Salute.** Gli esiti dei monitoraggi dell'aria e dei gas del sottosuolo nell'area PIP successivi a quelli del 2020 citati nello studio di fattibilità del marzo 2022, ed eventuali ordinanze sull'uso dei pozzi o sull'accesso ai lotti.
18936 **12/10/2026**	chiede di ricevere i seguenti documenti o, in mancanza, i dati, relativi alla Gravina di Leucaspide (SIN di Taranto, ID area 3917): **1. Destinazione d'uso.** L'atto con cui il Comune si è espresso sulla destinazione d'uso dei terreni dell'area "Gravina Leucaspide" di ILVA in A.S., come chiesto dalla prescrizione n. 1 del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 225 del 6/10/2022; se l'atto non è stato adottato, lo stato della pratica. **2. Progetto del tratto sud.** Gli elaborati della "Progettazione della bonifica ambientale con misura di sicurezza della Gravina Leucaspide in area SIN" (CUP J76J20001130001), con la planimetria dell'area interessata, l'atto di approvazione e i risultati delle indagini integrative su falda e suoli citate nel decreto del Commissario per la bonifica di Taranto n. 53 del 2/10/2026. **3. Invio al Ministero.** Il progetto di fattibilità trasmesso al Ministero dell'Ambiente il 4/03/2020 (citato nel decreto n. 53/2026) ed eventuali risposte, e le trasmissioni del progetto a ILVA in A.S. o al Commissario. **4. Tratto nord.** Gli atti sull'intervento "tratto nord della Gravina di Leucaspide – progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio", previsto per il Comune di Statte dall'Accordo di programma del 20/09/2021: finanziamento, CUP, affidamento e stato.

COMUNE DI STATTE PROT. N. 0021082 DEL 10-11-2026 IN partenza

Protocollo e data	*Oggetto dell'accesso*
(segue) **18936** **12/10/2026**	**5. Codice J74J18000120001.** Se il CUP J74J18000120001 (progettazione della bonifica della Gravina Leucaspide, 300.000 euro) si riferisce allo stesso intervento del CUP J76J20001130001 o a un intervento diverso.
19288 **16/10/2026**	Stessa richiesta di cui al prot. 18936, reinviata da un altro indirizzo di posta elettronica certificata
19290 **16/10/2026**	Stessa richiesta di cui al prot. 18875, reinviata da un altro indirizzo di posta elettronica certificata
19291 **16/10/2026**	Stessa richiesta di cui al prot. 18714, reinviata da un altro indirizzo di posta elettronica certificata
19295 **16/10/2026**	Stessa richiesta di cui al prot. 18881, reinviata da un altro indirizzo di posta elettronica certificata
19685 **21/10/2026**	chiede di ricevere i seguenti documenti o, in mancanza, i dati: **1. Analisi di rischio.** La relazione di sintesi dell'analisi di rischio approvata nella conferenza di servizi del 28 marzo 2017 e con determinazione regionale n. 124 del 26 maggio 2017, con la tabella delle sostanze che superano i limiti in ciascuna area. **2. Ordinanze.** Le ordinanze successive alla n. 62 del 24 ottobre 2017 (proroghe, modifiche, revoche), con le planimetrie. **3. Indagini integrative.** Lo stato delle "indagini integrative di caratterizzazione ai fini della valutazione del rischio sanitario per le aree agricole" finanziate con l'avviso regionale DD 202/2017 (750.000 €): affidamento, esiti, somme spese.
20031 **26/10/2026**	chiede di ricevere i seguenti documenti, citati nel decreto del Commissario straordinario per la bonifica di Taranto n. 53 del02/10/2026, che indica che la documentazione è custodita presso il Comune: **1. Domanda di saldo.** La domanda di pagamento a saldo prot. n. 0009724 del 22/05/2026 (All. 10), con gli allegati All. 8a (dettaglio del costo realizzato di 191.575,16 €) e All. 9. **2. Quadro economico finale.** Il quadro economico finale dell'intervento, con le economie, e l'atto del Comune che lo approva. Su Open CUP il costo previsto risulta di 275.192 €, mentre il finanziamento è di 300.000 €.

Nel merito si riscontra quanto di seguito riportato.

1. **<u>Richiesta acquisita con prot. 18714 del 09/10/2026</u>**

1.a In primo luogo si ritiene necessario evidenziare che la richiesta, ad eccezione di quanto indicato al punto 3 ("*proprietà del terreno confinante*"), è mirata ad ottenere alcuni specifici e determinati atti e documenti e, per il suo tenore complessivo, non risulta improntata "*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*" di cui all'art. 5 c. 2 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Nel merito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "*uno solo è il presupposto imprescindibile di ammissibilità dell'istanza di accesso civico generalizzato, ossia la sua strumentalità alla tutela di un interesse generale. La relativa istanza, dunque, andrà in ogni caso disattesa ove tale interesse generale della collettività non emerga in modo evidente, oltre che, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa sia stata proposta per finalità di carattere privato ed individuale. Lo strumento in esame può pertanto essere utilizzato solo per evidenti ed esclusive ragioni di tutela di interessi propri della collettività generale dei cittadini, non anche a favore di interessi riferibili, nel caso concreto, a singoli individui od enti associativi particolari: al riguardo, il giudice amministrativo è tenuto a verificare in concreto l'effettività di ciò, a nulla rilevando - tantomeno in termini presuntivi - la circostanza che tali soggetti eventualmente auto-dichiarino di agire quali enti esponenziali di (più o meno precisati) interessi generali. Pertanto, sebbene il legislatore non chieda all'interessato di formalmente motivare la richiesta di accesso generalizzato, la stessa va disattesa, ove non risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esclusiva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di*

COMUNE DI STATTE PROT. N. 0021082 DEL 10-11-2026 IN partenza

un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato. In tal caso, invero, non si tratterebbe di imporre per via ermeneutica un onere non previsto dal legislatore, bensì di verificare se il soggetto agente sia o meno legittimato a proporre la relativa istanza" (Cons. Stato, Sez. V, 12/02/2020, n. 1121; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 17/07/2020, n. 1781; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I *ter*, 29/04/2020, n. 4381).

Gli atti ed i documenti richiesti, inoltre, sono relativi ad uno specifico e circostanziato procedimento e non possono essere ricondotti alla fattispecie dell'informazione ambientale di cui al D.Lgs. 19/08/2005 n. 195. La richiesta di accesso alle informazioni ambientali ex lege n. 195/2005, infatti, non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse, che intende far valere, ha natura ambientale, ed è volto alla tutela dell'integrità della matrice ambientale, non potendo ammettersi che dell'istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee; di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse, fornendo una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi (così TAR Lecce, 14/12/2021 n. 1819; nello stesso senso Cons. di Stato, Sez. V, 13 marzo 2019, n. 1670; Id., id., 17 luglio 2018, n. 4339).

La richiesta, pertanto, si ritiene debba essere più correttamente inquadrata nell'ambito del Capo V della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, per poter essere accolta relativamente agli atti e documenti diversi da quelli qui di seguito richiamati, dovrà essere motivata per quanto espressamente disposto dall'art. 25 c. 2 della stessa L. 241/1990.

1.b Ciò premesso, con riferimento alla "*ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati emessa nel 2023 sul fondo confinante a nord con la particella 10*", si segnala che risulta emessa, per la particella 32 del foglio 51 (confinante con la particella 10 sul lato nord) l'ordinanza sindacale n. 26 del 28/07/2023, regolarmente pubblicata sull'Albo Pretorio comunale e liberamente consultabile al seguente link:

https://www.halleyweb.com/statte/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=10050

Si segnala inoltre che sullo stesso Albo Pretorio sono disponibili ulteriori ordinanze ed atti, i quali possono essere consultati utilizzando gli appositi strumenti di ricerca in entrambe le sezioni ("*attuale*" e "*storico*").

1.c Con riferimento alla "*proprietà del terreno confinante*" si evidenzia che la particella 32 del foglio di mappa 51 non risulta di proprietà di questo civico ente; si ritiene tuttavia opportuno segnalare che qualsiasi informazione relativa alla proprietà di immobili può essere comunque acquisita mediante il servizio di consultazione dei dati catastali e ipotecari dell'Agenzia delle Entrate (cfr.: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/banche-dati-sister/consultazione-banche-dati-cittadini).

2. <u>Richiesta acquisita con prot. 18875 del 12/10/2026</u>

2.a Con riferimento alla destinazione urbanistica delle particelle 26, 27, 38, 773, 1121 e 1157, si evidenzia che la richiesta di specifici atti e documenti, anche in questo caso, deve essere inquadrata nell'ambito del Capo V della L. 241/1990 per le motivazioni già esposte al paragrafo 1.a.

Ciò premesso, le informazioni relative alla destinazione urbanistica di un qualsiasi immobile nel territorio del Comune di Statte possono essere ottenute mediante consultazione del vigente PUG (al quale questo Ente non può che attenersi nel caso di rilascio di qualsiasi atto e documento in merito), tramite lo specifico web-gis comunale (https://webgisstatte.geodatasrl.eu/webgis); gli elaborati in formato pdf del PUG, inoltre, sono pubblicati nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web comunale (https://www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/171).

2.b Con riferimento alle richieste relative a:

- "*le segnalazioni, i verbali della Polizia locale, le eventuali ordinanze e le comunicazioni di ILVA sulla rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area dal 2021 a oggi*";
- "*eventuali comunicazioni o titoli edilizi presentati da ILVA per recintare o delimitare l'area, e gli atti da cui risulti se l'area è oggi recintata e segnalata*";
- "*eventuali titoli, comunicazioni o nulla osta presentati da ILVA dal 2024 per realizzarenuovi piezometri nell'area, con la data di rilascio*";

COMUNE DI STATTE PROT. N. 0021082 DEL 10-11-2026 IN partenza

risultano anche queste mirate ad acquisire specifici atti e documenti relativi a procedimenti ben individuati e, pertanto, si rimanda a quanto rappresentato al precedente paragrafo 1.a.

2.c Per quanto concerne infine la richiesta relativa a "*la relazione e i risultati delle analisi delle acque dei piezometri realizzati dal Comune nel 2006 nell'area, per le indagini sulla Gravina di Leucaspide (anche sul cromo esavalente), egli eventuali campionamenti successivi*", questo Ufficio si riserva di riscontrare non appena completata la ricerca degli atti, sempre con riferimento alle sole informazioni riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013 ed al D.Lgs. 195/2005.

3. **Richiesta acquisita con prot. 18881 del 12/10/2026**

3.a Anche la richiesta acquisita con prot. 18881/2026 è in gran parte mirata all'acquisizione di atti e documenti relativi a specifici procedimenti (lavori di messa in sicurezza d'emergenza per il recupero del prodotto surnatante, Fase 1, di cui al contratto d'appalto Rep. n. 670 del 26/06/2019, impresa aggiudicataria Cisa–Ambienthesis – Econova; "*Programma operativo di dettaglio*" previsto dal decreto del Commissario Straordinario prot. n. 23398 del 04/05/2021; atti successivi al 2023 sulla nuova progettazione dell'intervento: eventuali gare o affidamenti per nuove indagini o per il progetto, e note scambiate con il Commissario straordinario, il Ministero dell'Ambiente o l'Unità tecnica amministrativa della Presidenza del Consiglio) e, pertanto, salvo quanto riportato al successivo paragrafo 3.b, si rimanda alle valutazioni già esposte nel paragrafo 1.a.

3.b Con riferimento alla richiesta relativa alla "*quantità di prodotto surnatante rimosso*" si rileva, dalla documentazione agli atti, che è stata rimossa una quantità di surnatante (CER 191307*) pari a 461,97 tonnellate; l'intervento in questione risulta essere stato ultimato in data 12/07/2022, motivo per cui allo stato non sono in corso attività di "*pompaggio*" né di "*monitoraggio della falda*".

Agli atti di questo Ufficio, inoltre, non risultano presenti esiti di ulteriori monitoraggi dell'aria e dei gas del sottosuolo nell'area PIP successivi a quelli del 2020, né tantomeno risultano essere state emanate ordinanze sull'uso dei pozzi o sull'accesso ai lotti.

Con riferimento al "*sopralluogo del 19 giugno 2026*", si segnala che il giorno 18/06/2026 si è tenuto presso la sede comunale un incontro informale con il Commissario Straordinario e l'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio, come peraltro riportato dalla stampa locale; tale incontro ha avuto carattere meramente preliminare e informativo e è stato anche effettuato un veloce sopralluogo sul sito, senza redigere alcun resoconto.

4. **Richiesta acquisita con prot. 18936 del 12/10/2026**

Anche in questo caso la richiesta risulta tesa ad ottenere alcuni specifici e determinati atti e documenti e, di conseguenza, si rimanda ancora una volta a quanto riportato al paragrafo 1.a, salvo quanto riportato oltre.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso dei terreni dell'area Gravina Leucaspide di ILVA in A.S., fermo restando che per qualsiasi riscontro formulato da questo Ente al Ministero della Transizione Ecologica valgono comunque le considerazioni del paragrafo 1.a, si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.a.

Con riferimento alla richiesta di precisazione relativa ai CUP J74J18000120001 e J76J20001130001, si segnala che il CUP J74J18000120001 è stato cancellato in data 16/03/2026 per le motivazioni indicate nella determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore Assetto del Territorio – Ambiente – SUAP n. R.G. 315 del 21/05/2026 (regolarmente pubblicata nell'albo pretorio comunale e consultabile al seguente link: https://www.halleyweb.com/statte/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=14469).

5. Le ulteriori richieste di accesso (prot. 19685 del 21/10/2026 e prot. 20031 del 26/10/2026) saranno riscontrate non appena possibile, entro i termini di legge, fermo restando quanto riportato al paragrafo 1.a.

Il Responsabile del Settore
Arch. Daniele Biffino
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993